



AVISO DE PRIVACIDAD COMERCIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL E INTERPROVINCIAL DE CARGA PESADA MIXTA ESPICONBERTRANS S.A.

PRIMERO: Identificación del Responsable del Tratamiento y Datos de Contacto

La empresa de transporte de carga pesada, legalmente constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, con domicilio principal en su matriz operativa y registros vigentes ante las autoridades de control, actúa formalmente en calidad de responsable del Tratamiento de los datos personales que recopila y procesa en el desarrollo de sus actividades comerciales, administrativas y logísticas.

En estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), la compañía asume la responsabilidad jurídica y técnica de implementar medidas apropiadas para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información recolectada.

Con el fin de canalizar de manera transparente cualquier consulta, requerimiento, solicitud de ejercicio de derechos o trámite relacionado con la protección de datos personales, la empresa habilita un correo electrónico institucional de protección de datos, administrado por las áreas competentes de la organización, incluyendo la Jefatura de Sistemas / TI y la Gerencia General.

Cuando corresponda, la empresa informará adicionalmente los datos de contacto del delegado de Protección de Datos Personales, en caso de que su designación resulte legalmente obligatoria.

SEGUNDO:. Finalidades del Tratamiento de Datos Comerciales

La recolección y posterior tratamiento de datos personales de nuestros clientes, prospectos, proveedores y socios comerciales se realiza de manera lícita y transparente, para finalidades operativas, administrativas, comerciales y logísticas previamente determinadas.

Estas actividades comprenden la gestión de cotizaciones de transporte, la elaboración y emisión de facturas y comprobantes electrónicos de conformidad con las normas del Servicio de Rentas Internas (SRI), la celebración y ejecución de contratos comerciales de carga pesada y la coordinación de las rutas de entrega.

Asimismo, los datos podrán utilizarse para el envío de notificaciones relacionadas con el estado de la mercancía, la atención y gestión de reclamos comerciales por mermas, daños o retrasos, la realización de encuestas de satisfacción del servicio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa dentro de sus actividades de transporte de carga a nivel nacional.



El tratamiento de los datos personales se limitará a las finalidades informadas y no podrán utilizarse posteriormente para finalidades incompatibles con aquellas que justificaron inicialmente su recopilación, salvo que exista una base de legitimación que permita dicho tratamiento conforme a la normativa vigente.

TERCERO: Categorías de Datos Personales Objeto de Tratamiento Comercial

Para realizar sus actividades comerciales y de transporte, la empresa tratará únicamente los datos personales que sean necesarios para cada finalidad, respetando el principio de minimización de datos. Los datos recopilados pueden incluir información de identificación, como nombres completos, número de cédula o Registro Único de Contribuyentes (RUC), firmas físicas o electrónicas y datos de contacto, como correo electrónico, número de teléfono y domicilio comercial o fiscal.

También podrán tratarse datos relacionados con el servicio de transporte y logística, como información sobre la mercancía, guías de remisión, manifiestos de carga y otros documentos necesarios para comprobar la entrega. Se establece expresamente que la empresa prohíbe el uso de cámaras o cualquier sistema de grabación de imágenes dentro de las cabinas de los camiones o durante las rutas.

La videovigilancia estará permitida únicamente en las áreas comunes, accesos y zonas administrativas de las oficinas físicas de la empresa en Azogues. Las imágenes obtenidas tendrán como única finalidad la seguridad física y el control de accesos.

CUARTO: Bases Legales para el Tratamiento

El tratamiento de los datos personales comerciales dentro de la organización deberá encontrarse respaldado por una de las bases de legitimación previstas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Específicamente, determinados tratamientos podrán fundamentarse en el **artículo 7 numeral 5 de la LOPDP**, cuando resulten necesarios para la ejecución de medidas precontractuales solicitadas por el titular o para el cumplimiento de obligaciones contractuales asumidas con nuestros clientes y proveedores.

De igual manera, determinados tratamientos podrán sustentarse en el **artículo 7 numeral 2**, cuando sean necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales impuestas a la empresa por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, incluyendo aquellas relacionadas con obligaciones tributarias, comerciales, laborales o regulatorias.

Asimismo, cuando corresponda y se cumplan las condiciones legales exigibles, determinados tratamientos podrán sustentarse en el **interés legítimo del responsable**, conforme al artículo 7 numeral 8 de la LOPDP. En estos casos, la empresa deberá verificar que el interés perseguido sea legítimo y que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales de los titulares.



La utilización del interés legítimo deberá observar los principios de necesidad, proporcionalidad, minimización y finalidad, así como las exigencias de evaluación y ponderación que correspondan conforme a la normativa emitida por la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

La aplicación de cualquiera de estas bases de legitimación no excluye el cumplimiento de los demás principios y obligaciones establecidos en la LOPDP.

QUINTO: Destinatarios de los Datos y Transferencias a Terceros (Encargados)

Los datos personales de carácter comercial recopilados por la empresa serán utilizados principalmente por las áreas internas que requieran dicha información para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo las áreas de Operaciones, Facturación, Administración y Gerencia.

La empresa no comercializará ni venderá los datos personales de sus clientes, proveedores o terceros a organizaciones ajenas para finalidades incompatibles con aquellas informadas al titular.

Sin embargo, para la ejecución eficiente de determinados servicios logísticos y de seguridad vial, la información necesaria relacionada con rutas, entregas e identificadores de los camiones podrá ser tratada por el **Proveedor Externo de Rastreo Satelital (GPS)**, quien actuará en calidad de **Encargado del Tratamiento**, siempre bajo las instrucciones documentadas de la empresa y dentro de las finalidades establecidas contractualmente.

El acceso del Encargado deberá encontrarse regulado mediante el correspondiente contrato o anexo de encargo de tratamiento, estableciendo obligaciones de confidencialidad, seguridad, limitación de finalidad y prohibición de utilización de los datos para fines propios no autorizados. La LOPDP establece expresamente que el Encargado debe tratar los datos conforme a las instrucciones del Responsable y no utilizarlos para finalidades diferentes.

Cuando legalmente corresponda, determinados datos podrán ser comunicados a entidades públicas, autoridades administrativas, judiciales, policiales o de investigación, siempre que exista una base jurídica que habilite dicha comunicación, como una obligación legal, una orden judicial u otra causal legítima aplicable.

La empresa procurará que cualquier comunicación de datos se limite a la información estrictamente necesaria para cumplir con la finalidad que la justifique.

SEXTO: Plazos de Conservación de la Información y Destrucción Segura

La empresa conservará los datos personales únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que fueron recopilados o durante el período exigido por la normativa aplicable. Los contratos, facturas, comprobantes y demás documentos relacionados con las actividades comerciales serán conservados durante



los plazos establecidos por las normas tributarias, comerciales, contables y demás disposiciones aplicables.

En el caso de las imágenes y videos obtenidos mediante el sistema de videovigilancia de las oficinas, la Jefatura de Sistemas o el área de TI será responsable de almacenarlos de forma segura en un servidor protegido, aplicando medidas de centralización y cifrado. Las imágenes y videos tendrán un período máximo de conservación de treinta (30) días calendario. Una vez cumplido este plazo, el sistema realizará su eliminación automática y definitiva.

La información podrá conservarse por más tiempo únicamente cuando exista una orden judicial, un requerimiento formal de la autoridad competente o un incidente de seguridad que haga necesaria su conservación temporal como evidencia. La eliminación de los archivos se realizará mediante mecanismos técnicos adecuados para reducir el riesgo de recuperación o acceso no autorizado a la información.

SEPTIMO: Mecanismos para el Ejercicio de Derechos ARCO+ por Clientes y Terceros

Los clientes, proveedores y demás titulares cuyos datos personales sean objeto de tratamiento por parte de la empresa podrán ejercer los derechos reconocidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, incluyendo, según corresponda, los derechos de **acceso, rectificación y actualización, eliminación, oposición, portabilidad y aquellos demás derechos reconocidos por la normativa ecuatoriana.**

Para iniciar este trámite, el titular de los datos deberá presentar una solicitud a través del correo electrónico institucional habilitado por la empresa para asuntos relacionados con la protección de datos personales o mediante los demás canales oficialmente establecidos.

La empresa podrá solicitar información razonable que permita verificar la identidad del solicitante y evitar que los datos personales sean entregados a una persona no autorizada.

El responsable del Tratamiento deberá tramitar las solicitudes dentro de los plazos establecidos por la LOPDP y su normativa complementaria. En particular, la SPDP ha señalado que el derecho de acceso debe ser atendido dentro del plazo de **quince (15) días.**

El ejercicio de los derechos será gratuito, salvo aquellos casos excepcionales en los que la normativa permita establecer determinadas condiciones o límites.

Cuando la solicitud de eliminación, oposición u otro derecho resulte jurídicamente procedente, la empresa adoptará las medidas técnicas y organizativas correspondientes para atenderla.



No obstante, el ejercicio de estos derechos podrá encontrarse sujeto a las limitaciones legalmente previstas cuando exista una obligación de conservación de la información, una necesidad legítima de mantenerla para el ejercicio o defensa de reclamaciones, el cumplimiento de obligaciones legales o cualquier otra circunstancia reconocida por la normativa vigente.

En estos casos, la empresa deberá proporcionar al titular una respuesta clara y motivada, explicando las razones jurídicas o técnicas que justifiquen la limitación o negativa de la solicitud.



DOCUMENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA

Aprobado por el Comité de Privacidad de la Empresa.

Vigencia Institucional: Versión 1.0 (Año 2026)

Estado de Control: Disponible para consulta pública en canales digitales y físicos.